

中国国际经济贸易仲裁委员会视频庭审规范（试行）

为保障案件当事人正当权利，规范视频庭审活动，维护庭审秩序，提高裁判效率，根据《中华人民共和国仲裁法》等相关法律规定，以及中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”）现行仲裁规则，现将视频庭审有关事项规范如下：

第一条 视频庭审严格保密。禁止未经当事人授权或仲裁庭准许的非案件当事人、仲裁代理人及其他仲裁参与人参加视频庭审。

专用账号和密码是当事人、仲裁代理人及其他仲裁参与人参与庭审的身份标识。当事人、仲裁代理人及其他仲裁参与人应使用自己的专用账号参加视频庭审并妥善保管专用账号和密码，不得授意他人使用其专用账号和密码冒充本人参加庭审。他人不得冒充当事人、仲裁代理人或者其他仲裁参与人参加庭审。

第二条 决定视频庭审的案件，当事人、仲裁代理人及其他仲裁参与人，经有效送达，无正当理由不按时参加视频庭审，视为不到庭，庭审中未经仲裁庭许可故意脱离庭审视频画面，视为中途退庭。

申请人无正当理由开庭时不到庭或中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请；被申请人提出反请求的，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。

被申请人无正当理由开庭时不到庭或中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理并作出裁决；被申请人提出反请求的，可以视为撤回反请求。

第三条 当事人、仲裁代理人及其他仲裁参与人应选择保密性强、安静、无干扰、光线适宜、网络信号良好的场所参加视频庭审，禁止在网吧、商场、广场等公开、影响庭审音视频效果或有损庭审严肃性的场所参加庭审，禁止驾驶交通工具时参加庭审，禁止在醉酒等精神状态异常情况下参加庭审。

当事人、仲裁代理人及其他仲裁参与人应提前向仲裁委员会告知其参加视频庭审的具体地点。

当事人、仲裁代理人及其他仲裁参与人应在规定的时间进行庭前测试，确保庭审时网络稳定、畅通，视频画面清晰，音频传输顺畅。

第四条 当事人、仲裁代理人及其他仲裁参与人参加视频庭审时，应仪表整洁，规范着装，并确保头面部完全显示在视频画面的合理区域。

第五条 当事人、仲裁代理人及其他仲裁参与人在庭审活动中，应保持其他通讯设备静音或关闭，遵守庭审纪律，尊重庭审礼仪。不得实施下列行为：

- （一）录音录像；
- （二）以文字、图片、音频、视频等任何方式传播庭审活动；
- （三）允许未经当事人授权或仲裁庭准许的人员以任何形式旁听庭审，与其讨论或获取庭审建议；
- （四）拨打或接听电话；
- （五）其他妨害庭审秩序的行为。

第六条 证人、专家、鉴定人等应在仲裁庭指定或认可的场所参加视频庭审，原则上不得与当事人、仲裁代理人及其他仲裁参与人于同一房间参加庭审。

当事人申请证人出庭的，应在仲裁庭规定的期限内提交书面申请。证人在得到仲裁庭允许后方可上线出庭，在仲裁庭要求其退出视频庭审后，不得继续旁听庭审。

专家、鉴定人根据仲裁庭的要求在视频庭审中发表专业意见前及发表专业意见后，不得旁听庭审。

第七条 仲裁员、当事人、仲裁代理人及其他仲裁参与人、经办秘书、速录人员应通过视频庭审系统的电子签名功能签署庭审笔录。

第八条 本规范由仲裁委员会仲裁院负责解释。